



PUTUSAN

Nomor 3556 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DANA PENSIUN PUPUK KALIMANTAN TIMUR**, berkedudukan di Jalan Letjend. S. Parman, Nomor 5, Kanaan, Gunung Telihan, Bontang Baru, Kota Bontang, Kalimantan Timur, diwakili oleh Sutrisna, S.H., M.H., selaku Direktur Utama,
 2. **HAERUL IHWAN**, bertempat tinggal di Jalan H. Ten I, Nomor 33, RT 003, RW 001, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta,
 3. **Ir. EDI PRATOMO**, bertempat tinggal di Legenda Wisata Lincoln N.5/11, RT 001, RW 022, Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
 4. **VINCENT GASPERSZ**, bertempat tinggal di Komplek Baranangsiang Indah A II/09, RT 05, RW 05, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat,
- kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Aan Rohaeni, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Aan Rohaeni dan Rekan, beralamat di Perumahan Puri Hijau, Jalan Pumas Raya Utara, Nomor 19, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2022;

Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II;

L a w a n

ANTHONY SUMITRO RAHARDJO, bertindak untuk dan

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 3556 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Anugerah Suryo Propertindo, selaku Direktur Utama, bertempat tinggal di Jalan Zamrud II, Blok EE/9, RT 011, RW 004, Kelurahan Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muslih H. Rahman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat ATH, beralamat di Jalan Wonosari Km. 6,5, Kalangan, Baturetno, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022;

Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II;

D a n :

1. **PT ROYAL PREMIER INTERNASIONAL**, berkedudukan di Bakrie Tower, Lantai 5, Unit G-H, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Kelurahan Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta Selatan;
2. **PT ASURANSI MAIPARK INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Multivision Tower 8th Floor, Unit 01-06, Jalan Kuningan Mulia, Blok 9B, Kelurahan Menteng Atas, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh Kocu Andre Hutagalung selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wildan M. Harahap, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Pilot Legal, beralamat di Jalan Juana, Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2022 dan tanggal 26 Agustus 2022;

Para Turut Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 3556 K/Pdt/2023



Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI membayar kerugian sebesar Rp2.145.792.000,00 (dua miliar seratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
4. Menyatakan segala Perjanjian Peralihan Hak yang dibuat Tergugat I dengan pihak ketiga yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI batal demi hukum, karena berdasarkan perjanjian awal yaitu Perjanjian Pengikatan Jual beli Kondotel Secara kolektif tanggal 5 Januari 2013, antara Penggugat dengan Tergugat I telah diputus dan dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 311/Pdt.G/2019/PN.Jak.Sel, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 034/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 20 Juli 2013;
 - 2) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 032/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 20 Juli 2013, tertanggal 20 Juli 2013;
 - 3) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 033/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 20 Juli 2013;
 - 4) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 3556 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 038/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 20 Juli 2013;

- 5) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 037/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 20 Juli 2013;
- 6) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 035/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 20 Juli 2013;
- 7) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 036/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 20 Juli 2013;
- 8) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 042/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 20 Juli 2013;
- 9) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 043/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 20 Juli 2013;
- 10) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 045/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 045/PPJB-

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 3556 K/Pdt/2023



ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 20 Juli 2013;

- 11) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 044/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 20 Juli 2013;
- 12) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 041/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 20 Juli 2013;
- 13) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 040/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 20 Juli 2013;
- 14) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 039/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 20 Juli 2013;
- 15) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 025/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 31 Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 20 Juli 2013;
- 16) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 026/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 31 Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat III

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 3556 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Juli 2013;

- 17) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 014/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 31 Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat 3 tertanggal 20 Juli 2013;
- 18) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 015/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 31 Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 20 Juli 2013;
- 19) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 016/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 31 Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 20 Juli 2013;
- 20) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 017/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 31 Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 20 Juli 2013;
- 21) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 018/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 31 Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 20 Juli 2013;
- 22) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 019/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 31 Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 20 Juli 2013;
- 23) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 3556 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 020/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 31 Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 20 Juli 2013;
- 24) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 021/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 31 Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 20 Juli 2013;
- 25) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 022/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 31 Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 20 Juli 2013;
- 26) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 023/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 31 Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 20 Juli 2013;
- 27) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 024/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 31 Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 20 Juli 2013;
- 28) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 027/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 31 Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 20 Juli 2013;
- 29) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 028/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 31 Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 3556 K/Pdt/2023



Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat III
tertanggal 20 Juli 2013;

- 30) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 029/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 31 Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 20 Juli 2013;
- 31) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 049/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 4 Mei 2014 antara Penggugat dan Tergugat I, beserta surat Pengalihan antara Tergugat I dengan Tergugat IV tertanggal 30 Oktober 2013;
- 32) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 048/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 28 November 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat V tertanggal 20 Juli 2013, yang kemudian terjadi pengalihan hak oleh Tergugat V kepada Tergugat VI pada tanggal 21 Oktober 2014;
- 33) Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 047/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 28 November 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat V tertanggal 20 Juli 2013, yang kemudian terjadi pengalihan hak oleh Tergugat V kepada Tergugat VI pada tanggal 21 Oktober 2014;
5. Menyatakan menurut hukum satuan Kondotel Indoluxe Hotel Jogja berlokasi di Jalan Palagan Tentara Pelajar, Nomor 106, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan objek:
- 1) Lantai 10, Unit 01, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 2) Lantai 10, Unit 03, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 3) Lantai 10, Unit 05, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 4) Lantai 10, Unit 07, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 3556 K/Pdt/2023



- 5) Lantai 10, Unit 09, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 6) Lantai 10, Unit 17, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 7) Lantai 11, Unit 09, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 8) Lantai 11, Unit 11, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 9) Lantai 11, Unit 15, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 10) Lantai 15, Unit 05, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 11) Lantai 15, Unit 11, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 12) Lantai 15, Unit 15, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 13) Lantai 15, Unit 17, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 14) Lantai 11, Unit 02, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 15) Lantai 11, Unit 03, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 16) Lantai 11, Unit 05, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 17) Lantai 11, Unit 06, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 18) Lantai 11, Unit 08, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 19) Lantai 11, Unit 19, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 20) Lantai 11, Unit 22, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 21) Lantai 11, Unit 26, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 22) Lantai 11, Unit 28, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 23) Lantai 11, Unit 30, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 24) Lantai 11, Unit 32, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 25) Lantai 10, Unit 19, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 26) Lantai 10, Unit 21, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 27) Lantai 12, Unit 19, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 28) Lantai 12, Unit 30, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 29) Lantai 12, Unit 32, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 30) Lantai 10, Unit 20, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 31) Lantai 10, Unit 16, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 32) Lantai 12, Unit 02, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
- adalah sah menurut hukum milik Penggugat;
6. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 3556 K/Pdt/2023



7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida: Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II, III, IV dan VI:

1. Penggugat tidak mencantumkan domisili hukum perseroan;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
3. Gugatan Penggugat salah objek sengketa;
4. Gugatan Penggugat *prematur*;
5. Gugatan Penggugat hanya "akal-akalan"

Eksepsi Tergugat V:

1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi kompetensi relatif;
2. Penggugat keliru dalam menentukan kedudukan Tergugat V (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II, III, IV dan VI mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Para Penggugat dalam Rekonvensi, semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI dalam Konvensi, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan peralihan hak atas 14 (empat belas) unit Kondotel Indoluxe Jogja, dari PT Royal Premier Internasional (Tergugat I dalam Konvensi) kepada Penggugat II dalam Rekonvensi, semula Tergugat II dalam Konvensi berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai berikut:
 - 1) 034/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013,
 - 2) 032/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013,
 - 3) 033/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013,
 - 4) 038/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013,

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 3556 K/Pdt/2023



- 5) 037/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013,
 - 6) 035/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013,
 - 7) 036/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013,
 - 8) 042/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013,
 - 9) 043/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013,
 - 10) 045/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013,
 - 11) 044/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013,
 - 12) 041/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013,
 - 13) 040/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013,
 - 14) 039/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013,
- adalah sah sesuai hukum;

3. Menyatakan peralihan hak atas 16 (enam belas) unit Kondotel Indoluxe Jogja, dari PT Royal Premier Internasional (Tergugat I dalam Konvensi) kepada Penggugat III dalam Rekonvensi semula Tergugat III dalam Konvensi berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai berikut:

- 1) 025/PPJB-ILHJ/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013,
- 2) 026/PPJB-ILHJ/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013,
- 3) 014/PPJB-ILHJ/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013,
- 4) 015/PPJB-ILHJ/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013,
- 5) 016/PPJB-ILHJ/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013,
- 6) 017/PPJB-ILHJ/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013,
- 7) 018/PPJB-ILHJ/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013,
- 8) 019/PPJB-ILHJ/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013,
- 9) 020/PPJB-ILHJ/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013,
- 10) 021/PPJB-ILHJ/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013,
- 11) 022/PPJB-ILHJ/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013,
- 12) 023/PPJB-ILHJ/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013,
- 13) 024/PPJB-ILHJ/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013,
- 14) 027/PPJB-ILHJ/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013,
- 15) 028/PPJB-ILHJ/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013,
- 16) 029/PPJB-ILHJ/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013,

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 3556 K/Pdt/2023



adalah sah sesuai hukum;

4. Menyatakan peralihan hak atas 1 (satu) unit Kondotel Indoluxe Jogja, dari PT Royal Premier Internasional (Tergugat I dalam Konvensi) kepada Penggugat IV dalam Rekonvensi semula Tergugat IV dalam konvensi berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), berdasarkan PPJB Nomor 049/PPJB-ILHJ/V/2014, tertanggal 6 Mei 2014, adalah sah sesuai hukum;
5. Menyatakan peralihan hak atas 1 (satu) unit unit Kondotel Indoluxe Jogja, dari PT Royal Premier Internasional (Tergugat I dalam Konvensi Konvensi) kepada PT Reasuransi Maipark Indonesia (Maipark Indonesia (Tergugat V dalam konvensi), kemudian dialihkan kepada Penggugat VI dalam Rekonvensi, semula Tergugat VI dalam Konvensi berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), berdasarkan PPJB Nomor 048/PPJB-ILHJ/XI/2013, tertanggal 28 November 2013, dan PPJB Nomor 047/PPJB-ILHJ/XI/2013, tertanggal 28 November 2013, adalah sah sesuai hukum;
6. Menyatakan Penggugat II dalam Rekonvensi, semula Tergugat II dalam Konvensi adalah pemilik sah atas 14 (empat belas) unit Kondotel Indoluxe Hotel Jogja, sebagai berikut:
 - 1) Lantai 10, Unit 01;
 - 2) Lantai 10, Unit 03;
 - 3) Lantai 10, Unit 05;
 - 4) Lantai 10, Unit 07;
 - 5) Lantai 10, Unit 09;
 - 6) Lantai 10, Unit 17;
 - 7) Lantai 11, Unit 09;
 - 8) Lantai 11, Unit 11;
 - 9) Lantai 11, Unit 15;
 - 10) Lantai 11, Unit 17;
 - 11) Lantai 12, Unit 05;
 - 12) Lantai 12, Unit 11;
 - 13) Lantai 12, Unit 15;

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 3556 K/Pdt/2023



- 14) Lantai 12, Unit 17;
7. Menyatakan Penggugat III dalam Rekonvensi, semula Tergugat III dalam Konvensi adalah pemilik sah atas 16 (enam belas) unit Kondotel Indoluxe Hotel Jogja sebagai berikut:
- 1) Lantai 10, Unit 19,
 - 2) Lantai 10, Unit 21,
 - 3) Lantai 11, Unit 2,
 - 4) Lantai 11, Unit 3,
 - 5) Lantai 11, Unit 5,
 - 6) Lantai 11, Unit 6,
 - 7) Lantai 11, Unit 8,
 - 8) Lantai 11, Unit 19,
 - 9) Lantai 11, Unit 22,
 - 10) Lantai 11, Unit 26,
 - 11) Lantai 11, Unit 28,
 - 12) Lantai 11, Unit 30,
 - 13) Lantai 11, Unit 32,
 - 14) Lantai 12, Unit 19,
 - 15) Lantai 12, Unit 30,
 - 16) Lantai 12, Unit 32;
8. Menyatakan Penggugat IV dalam Rekonvensi, semula Tergugat IV dalam Konvensi adalah pemilik sah atas 1 (satu) unit Kondotel Indoluxe Hotel Jogja di Lantai 10, Unit 20;
9. Menyatakan Penggugat VI dalam Rekonvensi, semula Tergugat VI dalam Konvensi adalah pemilik sah atas 2 (dua) unit Kondotel Indoluxe Hotel Jogja di Lantai 10, Unit 16 dan Lantai 12, Unit 02;
10. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi, semula Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi, semula Penggugat dalam Konvensi untuk membayar pengembalian uang, ganti rugi materiil dan immateriil secara tunai sekaligus, kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi, semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 3556 K/Pdt/2023



VI dalam Konvensi, sebagai berikut:

- a. Kepada Penggugat II dalam Rekonvensi, semula Tergugat II dalam Konvensi, Tergugat dalam Rekonvensi, semula Penggugat dalam Konvensi dihukum untuk membayar pengembalian uang dan ganti rugi materiil Rp14.417.758.400,00 (empat belas miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan ganti rugi immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. Kepada Penggugat III dalam Rekonvensi, semula Tergugat III dalam Konvensi, Tergugat dalam Rekonvensi, semula Penggugat dalam Konvensi dihukum untuk membayar pengembalian uang dan ganti rugi materiil Rp12.884.000.000,00 (dua belas miliar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan ganti rugi immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - c. Kepada Penggugat IV dalam Rekonvensi, semula Tergugat IV dalam Konvensi, Tergugat dalam Rekonvensi, semula Penggugat dalam Konvensi dihukum untuk membayar pengembalian uang dan ganti rugi materiil Rp1.306.689.600,00 (satu miliar tiga ratus enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dan ganti rugi immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - d. Kepada Penggugat 6 dalam Rekonvensi, semula Tergugat VI dalam Konvensi, Tergugat dalam Rekonvensi, semula Penggugat dalam Konvensi dihukum untuk membayar pengembalian uang dan ganti rugi materiil Rp2.531.259.680,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan ganti rugi immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
12. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, kepada masing-masing Penggugat dalam Rekonvensi, semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI dalam Konvensi;
13. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dalam Rekonvensi

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 3556 K/Pdt/2023



semula Penggugat dalam Konvensi;

14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Smn, tanggal 29 Maret 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

– Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan segala Perjanjian Peralihan Hak yang dibuat Tergugat I dengan pihak ketiga yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI batal demi hukum karena berdasarkan perjanjian awal yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kondotel Secara Kolektif tanggal 5 Januari 2013, antara Penggugat dengan Tergugat I telah diputus dan dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 311/Pdt.G/2019/PN Jak.Sel, yaitu sebagai berikut:
 1. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 034/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 20 Juli 2013;
 2. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 032/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 3556 K/Pdt/2023



Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 20 Juli 2013;

3. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 033/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 20 Juli 2013;
4. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 038/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 20 Juli 2013;
5. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 037/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 20 Juli 2013;
6. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 035/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 20 Juli 2013;
7. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 036/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 20 Juli 2013;
8. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 042/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013, antara Penggugat dan Tergugat I beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 20 Juli 2013;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 3556 K/Pdt/2023



9. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 043/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 20 Juli 2013;
10. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 045/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 20 Juli 2013;
11. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 044/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 20 Juli 2013;
12. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 041/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 20 Juli 2013;
13. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 040/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 20 Juli 2013;
14. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 039/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 20 Juli 2013;
15. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 025/PPJB-ILHJ/X/2013,

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 3556 K/Pdt/2023



tertanggal 31 Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan TERGUGA T3 tertanggal 20 Juli 2013;

16. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 026/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 31 Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 20 Juli 2013;
17. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 014/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 31 Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 20 Juli 2013;
18. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 015/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 31 Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 20 Juli 2013;
19. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 016/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 31 Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 20 Juli 2013;
20. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 017/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 31 Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 20 Juli 2013;
21. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 018/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 31 Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 3556 K/Pdt/2023



20 Juli 2013;

22. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 019/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 31 Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 20 Juli 2013;

23. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 020/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 31 Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat3 tertanggal 20 Juli 2013;

24. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 021/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 31 Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 20 Juli 2013;

25. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 022/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 31 Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 20 Juli 2013;

26. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 023/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 31 Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 20 Juli 2013;

27. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 024/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 31 Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 20 Juli 2013;

28. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 3556 K/Pdt/2023



Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 027/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 31 Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 20 Juli 2013;

29. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 028/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 31 Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 20 Juli 2013;

30. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 029/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 31 Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat I beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 20 Juli 2013;

31. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 049/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 04 Mei 2014 antara Penggugat dan Tergugat I, beserta surat Pengalihan antara Tergugat I dengan Tergugat IV tertanggal 30 Oktober 2013;

32. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor 048/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 28 November 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat V tertanggal 20 Juli 2013, yang kemudian terjadi pengalihan hak oleh Tergugat V kepada Tergugat VI pada tanggal 21 Oktober 2014;

33. Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerja Sama atas Satuan Kondotel di Indoluxe Hotel Jogja Nomor: 047/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 28 November 2013, antara Penggugat dan Tergugat I, beserta Surat Pengalihan Hak antara Tergugat I dengan Tergugat V tertanggal 20 Juli 2013, yang kemudian terjadi pengalihan hak oleh Tergugat V kepada Tergugat VI pada tanggal 21 Oktober 2014;

– Menyatakan menurut hukum satuan Kondotel Indoluxe Hotel Jogja

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 3556 K/Pdt/2023



berlokasi di Jalan Palagan Tentara Pelajar, Nomor 106, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan objek:

1. Lantai 10, Unit 01, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
2. Lantai 10, Unit 03, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
3. Lantai 10, Unit 05, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
4. Lantai 10, Unit 07, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
5. Lantai 10, Unit 09, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
6. Lantai 10, Unit 17, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
7. Lantai 11, Unit 09, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
8. Lantai 11, Unit 11, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
9. Lantai 11, Unit 15, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
10. Lantai 11, Unit 17, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
11. Lantai 15, Unit 05, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
12. Lantai 15, Unit 11, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
13. Lantai 15, Unit 15, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
14. Lantai 15, Unit 17, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
15. Lantai 11, Unit 02, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
16. Lantai 11, Unit 03, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
17. Lantai 11, Unit 05, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
18. Lantai 11, Unit 06, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
19. Lantai 11, Unit 08, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
20. Lantai 11, Unit 19, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
21. Lantai 11, Unit 22, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
22. Lantai 11, Unit 26, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
23. Lantai 11, Unit 28, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
24. Lantai 11, Unit 30, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
25. Lantai 11, Unit 32, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
26. Lantai 10, Unit 19, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
27. Lantai 10, Unit 21, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
28. Lantai 12, Unit 19, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
29. Lantai 12, Unit 30, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 3556 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30. Lantai 12, Unit 32, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 31. Lantai 10, Unit 20, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 32. Lantai 10, Unit 16, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
 - 33. Lantai 12, Unit 02, luas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi),
- adalah sah menurut hukum milik Penggugat;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Para Tergugat II, III, IV, dan VI tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp2.726.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 44/PDT/2022/PT YYK, tanggal 22 Juni 2022, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 Maret 2022 Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Snm, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III,

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 3556 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I dan kepada Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 30 Juni 2022 dan tanggal 21 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2022, dan oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2022, sebagaimana ternyata masing-masing dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Snm, *juncto* Nomor 44/PDT/2022/PT YYK, yang dibuat masing-masing oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sleman dan Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut masing-masing diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 25 Juli 2022 dan tanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juli 2022 dan tanggal 11 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II meminta agar:

Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi I:

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 3556 K/Pdt/2023



1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 44/PDT/2022/PT YYK, tanggal 22 Juni 2022, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Smn, tanggal 29 Maret 2022;
Dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI dalam Konvensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

I. Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Para Penggugat dalam Rekonvensi, semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan peralihan hak atas 14 (empat belas) unit Kondotel Indoux Jogja, dari PT Royal Premier Internasional (Tergugat I dalam Konvensi) kepada Penggugat II dalam Rekonvensi, semula Tergugat II dalam Konvensi berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai berikut:
 - 1) 034/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013,
 - 2) 032/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013,
 - 3) 033/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013,
 - 4) 038/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013,

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 3556 K/Pdt/2023



- 5) 037/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013,
 - 6) 035/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013,
 - 7) 036/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013,
 - 8) 042/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013,
 - 9) 043/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013,
 - 10) 045/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013,
 - 11) 044/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013,
 - 12) 041/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013,
 - 13) 040/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013,
 - 14) 039/PPJB-ILHJ/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013,
- adalah sah sesuai hukum;

3. Menyatakan peralihan hak atas 16 (enam belas) unit Kondotel Indoluxe Jogja, dari PT Royal Premier Internasional (Tergugat I dalam Konvensi) kepada Penggugat III dalam Rekonvensi semula Tergugat III dalam Konvensi berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai berikut:

- 1) 025/PPJB-ILHJ/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013,
- 2) 026/PPJB-ILHJ/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013,
- 3) 014/PPJB-ILHJ/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013,
- 4) 015/PPJB-ILHJ/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013,
- 5) 016/PPJB-ILHJ/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013,
- 6) 017/PPJB-ILHJ/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013,
- 7) 018/PPJB-ILHJ/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013,
- 8) 019/PPJB-ILHJ/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013,
- 9) 020/PPJB-ILHJ/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013,
- 10) 021/PPJB-ILHJ/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013,
- 11) 022/PPJB-ILHJ/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013,
- 12) 023/PPJB-ILHJ/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013,
- 13) 024/PPJB-ILHJ/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013,
- 14) 027/PPJB-ILHJ/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013,
- 15) 028/PPJB-ILHJ/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013,
- 16) 029/PPJB-ILHJ/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013,

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 3556 K/Pdt/2023



adalah sah sesuai hukum;

4. Menyatakan peralihan hak atas 1 (satu) unit Kondotel Indoluxe Jogja, dari PT Royal Premier Internasional (Tergugat I dalam Konvensi) kepada Penggugat IV dalam Rekonvensi semula Tergugat IV dalam konvensi berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), berdasarkan PPJB Nomor 049/PPJB-ILHJ/V/2014, tertanggal 6 Mei 2014, adalah sah sesuai hukum;
5. Menyatakan peralihan hak atas 1 (satu) unit unit Kondotel Indoluxe Jogja, dari PT Royal Premier Internasional (Tergugat I dalam Konvensi) kepada PT. Reasuransi Maipark Indonesia (Tergugat V dalam konvensi), kemudian dialihkan kepada Penggugat VI dalam Rekonvensi, semula Tergugat VI dalam Konvensi berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), berdasarkan PPJB Nomor 048/PPJB-ILHJ/XI/2013, tertanggal 28 November 2013, dan PPJB Nomor 047/PPJB-ILHJ/XI/2013, tertanggal 28 November 2013, adalah sah sesuai hukum;
6. Menyatakan Penggugat II dalam Rekonvensi, semula Tergugat II dalam Konvensi adalah pemilik sah atas 14 (empat belas) unit Kondotel Indoluxe Hotel Jogja, sebagai berikut:
 - 1) Lantai 10, Unit 01;
 - 2) Lantai 10, Unit 03;
 - 3) Lantai 10, Unit 05;
 - 4) Lantai 10, Unit 07;
 - 5) Lantai 10, Unit 09;
 - 6) Lantai 10, Unit 17;
 - 7) Lantai 11, Unit 09;
 - 8) Lantai 11, Unit 11;
 - 9) Lantai 11, Unit 15;
 - 10) Lantai 11, Unit 17;
 - 11) Lantai 12, Unit 05;
 - 12) Lantai 12, Unit 11;
 - 13) Lantai 12, Unit 15;

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 3556 K/Pdt/2023



- 14) Lantai 12, Unit 17;
7. Menyatakan Penggugat III dalam Rekonvensi, semula Tergugat III dalam Konvensi adalah pemilik sah atas 16 (enam belas) unit Kondotel Indoluxe Hotel Jogja sebagai berikut:
- 1) Lantai 10, Unit 19;
 - 2) Lantai 10, Unit 21;
 - 3) Lantai 11, Unit 2;
 - 4) Lantai 11, Unit 3;
 - 5) Lantai 11, Unit 5;
 - 6) Lantai 11, Unit 6;
 - 7) Lantai 11, Unit 8;
 - 8) Lantai 11, Unit 19;
 - 9) Lantai 11, Unit 22;
 - 10) Lantai 11, Unit 26;
 - 11) Lantai 11, Unit 28;
 - 12) Lantai 11, Unit 30;
 - 13) Lantai 11, Unit 32;
 - 14) Lantai 12, Unit 19;
 - 15) Lantai 12, Unit 30;
 - 16) Lantai 12, Unit 32;
8. Menyatakan Penggugat IV dalam Rekonvensi, semula Tergugat IV dalam Konvensi adalah pemilik sah atas 1 (satu) unit Kondotel Indoluxe Hotel Jogja di Lantai 10, Unit 20;
9. Menyatakan Penggugat 6 dalam Rekonvensi, semula Tergugat VI dalam Konvensi adalah pemilik sah atas 2 (dua) unit Kondotel Indoluxe Hotel Jogja di Lantai 10, Unit 16 dan Lantai 12, Unit 02;
10. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi, semula Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi, semula Penggugat dalam Konvensi untuk membayar pengembalian uang, ganti rugi materiil dan immateriil secara tunai sekaligus, kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi, semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 3556 K/Pdt/2023



dan Tergugat VI dalam Konvensi, sebagai berikut:

- a. Kepada Penggugat II dalam Rekonvensi, semula Tergugat II dalam Konvensi, Tergugat dalam Rekonvensi, semula Penggugat dalam Konvensi dihukum untuk membayar pengembalian uang dan ganti rugi materiil Rp14.417.758.400,00 (empat belas miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan ganti rugi immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. Kepada Penggugat III dalam Rekonvensi, semula Tergugat III dalam Konvensi, Tergugat dalam Rekonvensi, semula Penggugat dalam Konvensi dihukum untuk membayar pengembalian uang dan ganti rugi materiil Rp12.884.000.000,00 (dua belas miliar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan ganti rugi immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - c. Kepada Penggugat IV dalam Rekonvensi, semula Tergugat IV dalam Konvensi, Tergugat dalam Rekonvensi, semula Penggugat dalam Konvensi dihukum untuk membayar pengembalian uang dan ganti rugi materiil Rp1.306.689.600,00 (satu miliar tiga ratus enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dan ganti rugi immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - d. Kepada Penggugat VI dalam Rekonvensi, semula Tergugat VI dalam Konvensi, Tergugat dalam Rekonvensi, semula Penggugat dalam Konvensi dihukum untuk membayar pengembalian uang dan ganti rugi materiil Rp2.531.259.680,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan ganti rugi immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
12. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi, semula Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 3556 K/Pdt/2023



tetap, kepada masing-masing Penggugat dalam Rekonvensi, semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI dalam Konvensi;

13. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat dalam Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi;

14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet;

Atau: Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 44/PDT/2022/PT YYK, tertanggal 22 Juni 2022, yang dimohonkan kasasi ini;

Mengadili Sendiri:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Smn, tanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I tersebut, Turut Termohon Kasasi II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut, Para Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 29 Agustus 2022 dan tanggal 6 September 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juli 2022 dan 11 Agustus 2022 serta kontra memori kasasi yang

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 3556 K/Pdt/2023



diterima tanggal 15 Agustus 2022, tanggal 29 Agustus 2022, dan tanggal 6 September 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formal gugatan karena tidak jelas (*obscuur libel*) dan *premateur*, karena di satu sisi gugatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum namun di sisi lain melakukan *wanprestasi*/ingkar janji;
- Bahwa selain itu perkara dengan subjek dan objek yang sama telah diperiksa dan diputus pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 September 2019 dengan Putusan Nomor 311/Pdt.G/2019/PN Jak Sel, yang pihaknya adalah PT Anugerah Suryo Propertindo melawan PT Royal Premier Internasional dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan *verstek*;
- Bahwa atas putusan *verstek* tersebut pada tanggal 17 Mei 2021 Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI sebagai Para Pelawan telah mengajukan Bantahan/Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) atas putusan *verstek*;
- Bahwa bantahan/perlawanan tersebut telah didaftarkan menggunakan sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 521/Pdt.Bth/2021/PN Jak Sel;
- Bahwa oleh karenanya untuk menghindari dari putusan yang saling tumpang tindih dimana gugatan dalam perkara Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Smn, yang diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Sleman tersebut sebelumnya telah diperiksa dalam perkara Nomor 521/Pdt.Bth/2021/PN Jak Sel, yang subjek dan objeknya adalah sama, maka gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: DANA PENSIUN PUPUK KALIMANTAN TIMUR, dan kawan-kawan, serta Pemohon Kasasi II:

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 3556 K/Pdt/2023



ANTHONY SUMITRO RAHARDJO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak, dan senyatanya Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. DANA PENSIUN PUPUK KALIMANTAN TIMUR, 2. HAERUL IHWAN, 3. Ir. EDI PRATOMO, dan 4. VINCENT GASPERSZ**, serta Pemohon Kasasi II: **ANTHONY SUMITRO RAHARDJO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 3556 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 3556 K/Pdt/2023